

MADIDI ADJIM Agath

Marseille, le 28 mai 2026

CB/BUDGET, SERVICE COMPTABILITE

ET BUDGET/DIRECTION FINANCIERE

FPC/DIRECTION GENERALE

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général -Adjoint du Fonds de Promotion Culturelle ;
 - Monsieur le Directeur de Ressources Humaines et Services Généraux du Fonds de Promotion Culturelle ;
 - Monsieur le Directeur Financier du Fonds de Promotion Culturelle ;
 - La Délégation Syndicale du Fonds de Promotion Culturelle ;
- Tous à Kinshasa/Gombe



A Madame le Directeur Général du
Fonds de Promotion Culturelle,
A Kinshasa/Gombe ✓

Concerne : **Recours motivé contre la décision de licenciement avec préavis.**

Madame le Directeur Général,

J'ai l'honneur de venir très respectueusement auprès de votre haute Autorité, par la présente, introduire un recours motivé contre la décision de licenciement avec préavis prise à mon encontre par votre lettre numéro 316/FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026 du 21 mai 2026.

Cette décision, fondée sur mon absence prolongée pour raison de santé et sur une prétendue inaptitude physique à reprendre normalement le service, appelle de ma part les observations qui suivent, non dans un esprit de contestation de l'Autorité, mais dans le souci légitime de voir ma situation examinée avec droit

et équité, humanité et conformément aux dispositions du Statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle.

En effet, mon absence du service n'a jamais procédé d'un abandon de poste, d'un refus de travailler ni encore moins d'un manquement volontaire à mes obligations professionnelles. Elle est exclusivement la conséquence d'un état de santé sérieux, connu de la Direction Générale, régulièrement porté à sa connaissance et médicalement documenté à chaque étape importante de mon parcours thérapeutique.

Par ma correspondance du 11 mars 2025, j'avais officiellement informé la Direction Générale de mon voyage médical en France pour des soins spécialisés, en raison notamment de l'arthrose bilatérale dont je souffre depuis plusieurs années. J'avais indiqué avoir reçu une invitation médicale pour une prise en charge en France, initialement prévue pour une durée de deux mois, sauf imprévu, tout en m'engageant à justifier cette situation auprès des services compétents.

Par la suite, mon état de santé s'étant malheureusement dégradé, j'ai adressé, en date du 12 décembre 2025, une nouvelle correspondance à la Direction Générale afin de justifier la prolongation involontaire de mon séjour à l'étranger pour des raisons de santé et de solliciter à cet effet la régularisation de ma situation administrative.

Dans cette lettre, j'ai expliqué qu'à mon arrivée en France, mon état avait nécessité une prise en charge urgente à l'hôpital de la **Pitié-Salpêtrière AP-HP** ainsi qu'une batterie d'examens spécialisés ayant révélé notamment un diabète de type 2 et une arthrose bilatérale des hanches, nécessitant une double intervention chirurgicale ainsi qu'une rééducation prolongée.

J'avais également indiqué qu'après avoir épuisé mon congé annuel, j'étais demeurée, à partir du 14 août 2025, dans l'attente d'une première opération programmée le 10 décembre 2025, suivie d'une rééducation stricte jusqu'au mois de mars 2026, avec possibilité, selon l'évolution médicale, d'une seconde intervention au niveau de la hanche droite.

Cette situation médicale rendait objectivement difficile, voire impossible, mon retour immédiat au pays pour la reprise de mes fonctions.

Enfin, par ma correspondance du 11 mars 2026, faisant suite à celle du 12 décembre 2025, j'ai une fois de plus porté à la connaissance de la Direction Générale les nouveaux développements de mon dossier médical.

J'y ai notamment fait état d'une double intervention chirurgicale des hanches, de complications orthopédiques, notamment l'omarthrose de l'épaule et l'inégalité des membres, ainsi que de complications métaboliques liées au diabète, rendant mon retour au pays physiquement insurmontable à ce stade de ma prise en charge.

Il ressort de ce qui précède que j'ai constamment fait preuve de bonne foi, de transparence et de respect envers mon employeur, car à chaque étape importante de mes soins, j'ai tenu la Direction Générale informée de l'évolution de ma situation médicale. Mon éloignement prolongé ne saurait donc être assimilé à une absence injustifiée ni à une volonté de me soustraire à mes obligations professionnelles.

Par ailleurs, les difficultés matérielles et financières auxquelles j'ai été confrontée ne m'ont pas permis d'effectuer des allers-retours entre la France et Kinshasa en attendant les rendez-vous médicaux périodiques, les examens spécialisés, les interventions chirurgicales et la rééducation prescrite.

Dans ces conditions, mon maintien temporaire à l'étranger était dicté par la nécessité médicale, par la continuité des soins et par une situation de force majeure indépendante de ma volonté.

Madame le Directeur Général,

Aux termes de l'article 118 du statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle, le licenciement d'un agent pour inaptitude physique ne peut être prononcé que pour cause de maladie ou d'infirmité grave et permanente.

Le même article précise que cette incapacité doit être constatée par le Directeur Général sur avis donné par une commission médicale composée de trois médecins, dont au moins un choisi par le Fonds.

Or, au regard des éléments en ma possession, il ne m'apparaît pas que mon cas ait fait l'objet d'un examen contradictoire par une commission médicale régulièrement constituée conformément aux exigences de l'article précité.

Il ne m'apparaît pas non plus qu'une conclusion médicale définitive ait été établie, de manière formelle et contradictoire, le caractère grave et permanent de mon incapacité physique.

Il convient, à cet égard, de distinguer une incapacité temporaire liée à une prise en charge médicale lourde, encore en cours d'évolution, d'une inaptitude

physique grave et permanente justifiant une rupture définitive du lien professionnel.

En l'espèce, mon état de santé nécessitait certes des soins prolongés, mais il n'a pas été établi, selon la procédure statutaire requise, que je serais définitivement et irréversiblement inapte à exercer mes fonctions.

C'est pourquoi, me fondant sur l'article 119 du statut du personnel qui reconnaît à l'agent licencié pour inaptitude physique le droit d'adresser au Directeur Général un recours motivé et prévoit la désignation d'une seconde commission médicale autrement composée, je sollicite respectueusement de votre Autorité :

1. de recevoir le présent recours motivé ;
2. de suspendre les effets de la décision de licenciement avec préavis prise à mon encontre, dans l'attente du réexamen complet de ma situation ;
3. de faire application de l'article 119 du statut du personnel, par la désignation d'une seconde commission médicale autrement composée, appelée à apprécier objectivement mon état de santé ;
4. de prendre en compte l'ensemble des correspondances, certificats médicaux, comptes rendus hospitaliers et pièces justificatives déjà transmis à la Direction Générale ;
5. de réexaminer ma situation administrative à la lumière de ma bonne foi, de la force majeure médicale invoquée, de la continuité de mes soins et de l'absence d'abandon de poste ;
6. et, en conséquence, de rapporter ou de reconsidérer la décision de licenciement intervenue, ou de lui substituer toute mesure administrative plus appropriée et conforme au Statut du personnel.

Je tiens à réaffirmer mon attachement au Fonds de Promotion Culturelle, institution que j'ai servie avec loyauté et dévouement.

Ma situation actuelle ne procède nullement d'un désengagement professionnel, mais d'une épreuve médicale sérieuse que je m'efforce de surmonter dans le respect de mes obligations et avec le souci constant d'informer mon employeur.

Dans l'espoir que votre haute Autorité réservera une suite favorable au présent recours, je vous prie d'agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de ma très haute considération.

MADIDI ADJIM Agath

CB/BUDGET



Pièces jointes :

- 
1. Copie de la lettre de licenciement avec préavis numéro 316/FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026 du 21 mai 2026 ;
 2. Copie de la correspondance du 11 mars 2025 relative au voyage médical pour soins en France ;
 3. Copie de la correspondance du 12 décembre 2025 relative à la justification de prolongation de congé pour raisons de santé ;
 4. Copie de la correspondance du 11 mai 2026 relative à la mise à jour du dossier médical ;
 5. Copie des articles 118 et 119 du Statut du personnel du Fonds de Promotion Culturelle ;
 6. Comptes rendus médicaux et hospitaliers ;
 7. Inventaire des pièces jointes ;
 8. Toute autre pièce justificative utile.

Direction Générale

N° 316 /FPC/DG/SEC-DG/GPN/BN/2026

Transmis copie pour information à :

- Monsieur le Directeur Général Adjoint du FPC;
 - Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et Services Généraux du FPC ;
 - Monsieur le Directeur Financier du FPC ;
 - La Délégation Syndicale du FPC.
- (Tous) à Kinshasa/Gombe.

✓ A Madame MADIDI ADJIM Agathe
C/° Direction Financière du FPC
à Kinshasa/Gombe

Concerne : Votre licenciement avec préavis.

Madame,

Conformément aux résultats de la Commission Chargée de l'actualisation et de la fiabilisation des listes des effectifs du personnel, établie à la suite du contrôle des dossiers administratifs, qui s'est réunie du lundi 23 au vendredi 27 mars 2026 afin d'identifier notamment le personnel actif ainsi que les différents cas d'agents passifs, et aux différents rapports des coordinations provinciales disponibles.

Après analyse, votre dossier révèle des longues absences de plusieurs mois dues principalement à votre situation de maladie prolongée ayant affectée votre capacité physique à reprendre normalement le service. Ce qui revient à dire que cette inaptitude vous met dans l'incapacité à exercer une activité au travail.

Pour ce motif, et conformément à l'article 118 du Statut du Personnel du Fonds de Promotion Culturelle, j'ai décidé la résiliation de votre contrat de travail **avec préavis**, prenant effet **dès réception de la présente**.

Le Directeur en charge des Ressources Humaines et Services Généraux, qui me lit en copie, est chargé de procéder à la clôture de votre compte

patiotiques. Veuillez agréer, **Madame**, l'expression de mes sentiments

MUTUND KANAM Barbara



Directeur Général



Direction Générale

ATTESTATION DE FIN DE SERVICE N° 060 /FPC/DG/DRHSG/2026

Je soussignée, Madame **MUTUND KANAM Barbara**, Directeur Général du Fonds de Promotion Culturelle, en sigle FPC, atteste par la présente que Madame **MADIDI ADJIM Agathe**, a été employée en qualité d'**Agent de Collaboration** à la Direction Financière du Fonds de Promotion Culturelle, Etablissement public, du 28 septembre février 2011 au 21 mai 2026.

A ce jour, la carrière de l'intéressée prend fin suite à **son licenciement avec préavis** pour des absences de plusieurs mois dues à sa situation de maladie prolongée, qui affecte sa capacité physique à reprendre normalement le service, et nous quitte sans dette ni contentieux.

En foi de quoi, la présente lui est délivrée pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Kinshasa, le 22 MAI 2026

MUTUND KANAM Barbara


Directeur Général

MADIDI ADJIM Agath

Kinshasa, le 11 Mars 2025

Chef de Bureau service comptabilité et Budget

Direction financière

Directeur Général

Fonds de Promotion Culturelle

FONDS DE PROMOTION CULTURELLE
ETABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION GENERALE

Reçu le 11 MARS 2025
Enregistré N° 447183
Réceptionné par P. M. B. N. I.
Signature

A l'attention de Madame le Directeur
Général du Fonds de Promotion Culturelle
à Kinshasa/Gombe

Objet : **Information sur mon voyage médical pour soins en France**

Madame le Directeur Général,

Je tiens à vous informer qu'en raison de mon état de santé, et plus particulièrement de l'arthrose bilatérale dont je souffre depuis le 27 juin 2013, j'ai été orienté vers un médecin en France pour consultation et soins spécialisés.

J'ai récemment reçu une invitation de ce médecin pour un traitement en France, prévu 13 mars 2025, pour une durée de deux mois, sauf imprévu. Je vous informe également que, conformément aux procédures, j'ai bénéficié d'une provision en vue de ce voyage, provision que je m'engage à justifier auprès de vos services.

Une grande partie des frais de ce voyage sera couverte par ma famille, et le reste sera pris en charge par la provision que j'ai sollicitée et que j'avais soumise à votre autorité.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette information et reste à votre disposition pour tout complément d'information ou pour fournir toute documentation nécessaire à la justification de ce voyage.

Je vous prie d'agréer, Madame le Directeur Général, l'expression de mes salutations distinguées.

Votre Agent

MADIDI ADJIM Agath

